

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 590/2531 บริษัท ลัก ษณ์ ขนส่ง และ ก่อสร้าง
จำกัด

โจทก์

กรุงเทพมหานคร

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (1), มาตรา 181, มาตรา 172, มาตรา 219, มาตรา 368,
มาตรา 386, มาตรา 587

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 249

โจทก์มีหนังสือขอเบิกเงินค่าปรับราคาตามสัญญาจ้างเหมาไปยังจำเลย จำเลย
ได้มีหนังสือตอบโจทก์แจ้งว่า ยังไม่อาจพิจารณาค่าปรับราคาได้จนกว่าจะได้มีการ
แยกรายละเอียดราคาแต่ละประเภทงานซึ่งขณะนี้จำเลยกำลังดำเนินการอยู่ เมื่อ
ทราบผลแล้วจะได้รับพิจารณาค่าปรับราคาให้โจทก์ต่อไป ข้อความตามหนังสือของ
จำเลยดังกล่าวเท่ากับยอมรับว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าปรับราคาตามสัญญาจ้างเหมา
จริง เป็นการยอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่มีต่อจำเลยแล้ว อายุความ
เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของโจทก์ย่อมระงับลงตั้งแต่วันที่โจทก์ได้รับหนังสือของ
จำเลย การที่อายุความระงับลงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2523 อันเป็นวันที่โจทก์
ได้รับหนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลย แล้วต่อมาจำเลยมีหนังสือแจ้งโจทก์ว่า ไม่
สามารถจ่ายเงินค่าปรับราคาตามสัญญาให้โจทก์ได้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2524
นั้น เหตุที่ทำให้อายุความระงับลงจึงได้สิ้นสุดและเริ่มนับขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่ 12
พฤศจิกายน 2524 เป็นต้นไป ดังนี้ เมื่อสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างทำ
ของอันมีอายุความ 2 ปี การที่โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 ฟ้อง

โจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ กรณีที่จำเลยยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ ศาลย่อมมีอำนาจวินิจฉัยได้ว่าจำเลยรับสภาพนี้เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง และคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ หาเป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นไม่ เมื่อจำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าปรับราคาให้โจทก์ตามสัญญาจำเลยจะอ้างว่าสัญญาดังกล่าวไม่ได้แยกรายละเอียดประเภทของงานไว้จำเป็นต้องแก้ไขสัญญาเดิม แต่ไม่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขสัญญา เพราะการแก้ไขเป็นเหตุให้จำเลยต้องเสียประโยชน์อันเป็นการผิดระเบียบของจำเลยซึ่งเป็นเรื่องภายในของจำเลย มาใช้ยันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบได้ไม่ ศาลอุทธรณ์ฟังว่าโจทก์ควรได้รับค่าปรับราคาตามสัญญาเป็นเงิน 2,458,000 บาท จำเลยมิได้ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในเรื่องนี้ว่าไม่ถูกต้องแต่อย่างไร คงฎีกาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้วเท่านั้น โจทก์จึงควรได้เงินค่าปรับราคาตามที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมา

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินค่าปรับราคาวัสดุก่อสร้างตามสัญญาเป็นเงิน 2,458,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าปรับราคาจากจำเลย และคดีของโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินค่าปรับราคาวัสดุก่อสร้างตามสัญญาเป็นเงิน 2,458,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อแรกมีว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เห็นว่าสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างทำของดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1) มีกำหนดอายุความ 2 ปี อายุความ 2 ปีนี้เริ่มนับแต่ขณะที่จะ

อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป คดีนี้โจทก์ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้จำเลยรับไปเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522 ซึ่งเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้หลังจากนั้น โจทก์ได้มีหนังสือเอกสารหมาย จ.2, จ.3 และ จ.4 ขอเบิกเงินค่าปรับราคาตามสัญญาจ้างเหมา (แบบปรับราคา) เอกสารหมายจ.1 ไปยังจำเลย ปรากฏว่าเมื่อได้รับหนังสือทั้งสามฉบับของโจทก์แล้วจำเลยได้มีหนังสือเอกสารหมาย จ.5 ลงวันที่ 22

กุมภาพันธ์ 2523 ถึงโจทก์แจ้งว่า ยังไม่อาจพิจารณาค่าปรับราคาได้จนกว่าจะได้มีการแยกรายละเอียดราคาแต่ละประเภทงาน ซึ่งขณะนี้จำเลยกำลังพิจารณาดำเนินการอยู่ เมื่อทราบผลการแยกรายละเอียดราคาดังกล่าวแล้วจะได้รับพิจารณาค่าปรับราคาให้โจทก์โดยด่วนต่อไป ข้อความตามหนังสือของจำเลยดังกล่าวเท่ากับยอมรับว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าปรับราคาตามสัญญาจ้างเหมาจากจำเลยจริง เป็นการยอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่มีต่อจำเลย อายุความเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของโจทก์ย่อมระงับลงตั้งแต่วันที่โจทก์ได้รับหนังสือเอกสารหมาย จ.5 ลงวันที่ 22

กุมภาพันธ์ 2523 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2524 จำเลยได้มีหนังสือเอกสารหมาย จ.7 แจ้งให้โจทก์ทราบว่าไม่สามารถจะจ่ายเงินค่าปรับราคาตามสัญญาให้โจทก์ได้เหตุที่ทำให้อายุความระงับลงได้สิ้นสุดแต่เวลานั้น อายุความจึงเริ่มนับขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2524 เป็นต้นไปโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 ยังไม่เกิน 2 ปีฟ้องของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ และเห็นว่ากรณีนี้จำเลยยกอายุความขึ้นต่อสู้ฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยว่าจำเลยได้รับสภาพนี้เป็นเหตุให้อายุความระงับลง และคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความได้ ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น ส่วนข้อที่จำเลยฎีกาว่าผู้ที่ลงชื่อในเอกสารหมาย จ.5 ไม่ใช่ตัวแทนหรือผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ (ที่ถูกจำเลย) นั้น เห็นว่าจำเลยรับมาในคำให้การว่า เจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ทำหนังสือดังกล่าวถึงโจทก์ ฎีกาจำเลยข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อต่อไปมีว่า จำเลยผิดสัญญาหรือไม่ เห็นว่าจำเลยได้ทำสัญญาจ้างเหมาแบบปรับราคาเอกสารหมาย จ.1 กับโจทก์ เมื่อโจทก์ทำงานและส่งมอบงานให้จำเลยถูกต้องแล้ว และโจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าปรับราคาจากจำเลยดังได้วินิจฉัยในปัญหาข้อแรกจำเลยก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินนั้นให้โจทก์ตามสัญญา จำเลยจะอ้างว่าสัญญาเอกสารหมาย จ.1 ไม่ได้แยกรายละเอียดประเภทของงานไว้จำเป็นต้องแก้ไขสัญญาเดิม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อนุมัติให้แก้ไขสัญญาแยกค่าของงาน เพราะการแก้ไขสัญญาเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ เป็นการผิดระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2522 ข้อ 61 ซึ่งเป็นเรื่องภายในของจำเลย มาชี้ยันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อไม่ต้องรับผิดไม่ได้ จำเลยจึงต้องจ่ายเงินค่าปรับราคาให้โจทก์ตามสัญญา เมื่อจำเลยไม่ยอมจ่าย จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา

ปัญหาข้อสุดท้ายมีว่า โจทก์ควรได้เงินค่าปรับราคาจำนวนเท่าใดปัญหานี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วฟังว่า โจทก์ควรได้รับเงินค่าปรับราคาตามสัญญาจ้างเหมาเอกสารหมาย จ.1 จากจำเลยทั้งสามงวดเป็นเงิน 2,458,000 บาท จำเลยไม่ได้ฎีกาคัดค้านว่าคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอย่างไร คงฎีกาโต้เถียงแต่เพียงว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้วเท่านั้น โจทก์จึงควรได้เงินค่าปรับราคาจำนวน 2,458,000 บาท ตามที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมา

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 50,000 บาทแทนโจทก์"

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-เสวก จันทร์พ่อง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ